PROYECTO DE LEY

Ley de cultura sin impuestos y disolución del INCAA

Exime del IVA a los bienes y servicios culturales —libros, música, teatro, cine, artes visuales y escénicas—, libera a la producción audiovisual de todos los impuestos nacionales, deroga el impuesto a las entradas de cine y a los videogramas, disuelve el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y propone a las provincias y municipios eximir esas actividades de sus tributos: el apoyo a la cultura es dejar de cobrarle impuestos, no sostener institutos.

Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 % · Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Fase II · años 2–3
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La cultura no necesita organismos que repartan fondos, sino que no se la grave. El presente proyecto lleva a cero el impuesto al valor agregado sobre los bienes y servicios culturales, incluida la producción audiovisual, completando las exenciones que ya existen para los libros. A la producción audiovisual la libera de todos los tributos nacionales: ganancias, impuesto al cheque y derechos de importación de sus equipos e insumos, con la sola excepción de las contribuciones que financian la jubilación de sus trabajadores. Deroga además el impuesto del diez por ciento sobre las entradas de cine y el que grava los videogramas, que desde 2028 perderían su destino específico y quedarían como impuestos generales sobre el público. En consecuencia, disuelve el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales: el cine y el audiovisual dejan de depender de subsidios y pasan a producirse sin impuestos. Los compromisos de fomento ya otorgados se cumplen, el archivo fílmico se preserva en la Secretaría de Cultura y Deportes y la escuela de cine pasa a una universidad nacional. Se invita a las provincias y a los municipios a eximir estas actividades de Ingresos Brutos y de tasas, en el marco del acuerdo federal de sustitución tributaria. No se crean institutos ni fondos nuevos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Exención de IVA. Incorpórase al artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificatorias), como último inciso, el siguiente: «La venta de entradas a espectáculos de teatro, música, danza y cine, y a exposiciones de artes visuales; la producción, posproducción, distribución y venta de obras cinematográficas, audiovisuales, musicales y de artes visuales, y los servicios técnicos y artísticos prestados para esa producción; y la edición, impresión y venta de libros, en todos sus formatos.»

ARTÍCULO 2°.- Alcance. La exención alcanza a los productores, organizadores y salas de los espectáculos y obras del artículo anterior. La reglamentación definirá las actividades comprendidas y excluirá los espectáculos deportivos profesionales, las apuestas y los servicios de esparcimiento no culturales.

ARTÍCULO 3°.- Producción audiovisual sin impuestos nacionales. Las personas humanas y jurídicas cuya actividad sea la producción, la posproducción o los servicios técnicos y artísticos de obras cinematográficas y audiovisuales quedan exentas, por los ingresos y las operaciones de esa actividad, de todos los tributos nacionales. En particular: a) incorpórase al artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019) la exención de las rentas provenientes de esa actividad; b) quedan exentos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (Ley N° 25.413) los movimientos de las cuentas afectadas a ella; c) la importación de equipos, insumos y servicios destinados a la producción audiovisual queda exenta de derechos de importación, tasas aduaneras y percepciones de impuestos nacionales. La exención no alcanza a las contribuciones a la seguridad social, que financian las jubilaciones de quienes trabajan en el sector, ni a las retenciones de impuestos de terceros. La reglamentación fijará la inscripción, los requisitos y el control que eviten que se usen para otras actividades.

ARTÍCULO 4°.- Impuesto a las entradas de cine. Deróganse los impuestos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 21 de la Ley N° 17.741 (texto ordenado por Decreto N° 1248/2001) sobre el precio básico de las localidades de los espectáculos cinematográficos y sobre la venta o locación de videogramas grabados.

ARTÍCULO 5°.- Disolución del INCAA. Disuélvese el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y derógase el régimen de fomento de la Ley N° 17.741. Los subsidios y créditos de fomento otorgados antes de la vigencia de la presente ley se pagan según sus condiciones, con cargo a los recursos remanentes del Fondo de Fomento Cinematográfico. Sus bienes pasan al Estado nacional; la custodia del archivo y del patrimonio fílmico y el registro de obras pasan a la Secretaría de Cultura y Deportes del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica se transfiere por convenio a una universidad nacional. El personal se reubica conforme a la Ley N° 25.164.

ARTÍCULO 6°.- Provincias y municipios. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a eximir del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos a las actividades de los artículos 1° y 3°, y a sus municipios a eximirlas de tasas, en el marco del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria.

ARTÍCULO 7°.- Sin organismos nuevos. La presente ley no crea organismos, fondos ni cargos.

ARTÍCULO 8°.- Costo. El costo fiscal de las exenciones y de la derogación de los impuestos de esta ley se incorpora a la cuenta de sustitución de la ley de senda del impuesto al valor agregado y se compensa, en parte, con los gastos del organismo disuelto.

ARTÍCULO 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días y concluirá la disolución dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.